



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Proc: 7609/2021
Fls. 1163
Data: 09/11/2021

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A EMPRESA DATACITY SERVIÇOS LTDA, TENDO POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PROCESSAMENTO DE DADOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA UM PERÍODO DE DOZE (12) MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI.

PREGÃO PRESENCIAL nº 38/2021

Processo nº 7609/2021

Contrato nº 329/22

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, situada à Av. Rui Barbosa, nº 315 – Vila Romanópolis – CEP - 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos - SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Prefeita Municipal, **Sra. Priscila Conceição Gambale Vieira Matos**, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 44.217.575-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 342.770.938-84, e de outro lado a empresa **Datacity Serviços Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.679.522/0001-97, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Monsenhor Nuno, nº 566, Sala 3 – Centro - CEP – 08674-090 – Suzano (SP), neste ato representada pelo Sr. José Fernando Gomes do Pinho, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.694.457-2-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.491.088-00, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A prestação de serviço na conformidade do Pregão Presencial nº 38/2021, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666/93), com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).

CLÁUSULA SEGUNDA - Pagará a **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** pelo efetivo fornecimento os preços abaixo:

Item	Descrição	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
1	Sistema de Gestão de apoio e infra-estrutura para processamento de dados de tráfego e autuações	1	R\$ 16.620,91	R\$16.620,91
2	Serviço de Digitação de Auto de Infração Manual.	1	R\$ 7.471,38	R\$ 7.471,38
3	Serviço de gerenciamento e acompanhamento de autuações.	1	R\$ 6.786,06	R\$ 6.786,06
4	Sistema de talonário eletrônico	7	R\$ 1.303,16	R\$ 9.122,12
5	Sistema de impressão de notificações com suprimentos	1	R\$ 4.819,08	R\$ 4.819,08
6	Serviço de Impressão de Notificação de Autuação.	1	R\$ 3.835,59	R\$ 3.835,59
7	Serviço de Impressão de Notificação de Penalidade.	1	R\$ 3.835,59-	R\$ 3.835,59
8	Módulo de atendimento automático para apoio ao usuário	1	R\$ 5.704,22	R\$ 5.704,22



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Projeto: 7609 / 2021
R\$ 3364 Total: gll

9	Módulo de estatística de acidentes de trânsito	1	R\$ 8.162,93	R\$ 8.162,93
10	Módulo de Gestão de Ofícios e Processos de 1ª, e 2ª instâncias	1	R\$ 9.343,11	R\$ 9.343,11
11	Módulo de Gestão de lançamentos da Dívida Ativa	1	R\$ 9.441,46	R\$ 9.441,46
12	Módulo de Gestão de parcelamento de multas	1	R\$ 7.179,45	R\$ 7.179,45
13	Serviço de análise, desenvolvimento, manutenção e atualização dos sistemas.	1	R\$ 13.670,42	R\$ 13.670,42
14	Serviço de Atendimento ao Público	1	R\$ 4.130,64	R\$ 4.130,64
15	Locação de Equipamento automático fiscalizador de excesso de velocidade do tipo fixo - CEV	18	R\$ 4.126,67	R\$ 74.280,06
16	Locação de Equipamento automático fiscalizador de excesso de velocidade do tipo fixo com indicador de Velocidade - REV	6	R\$ 4.669,05	R\$ 28.017,90
17	Locação de Câmera de Vídeo PTZ HDTV (PTZ HD)	6	R\$ 1.373,98	R\$ 8.243,68
18	Locação de Câmera de Vídeo Fixa HDTV (Fixa HD)	2	R\$ 2.647,25	R\$ 5.294,50
19	Sistema automático de captura de dados de tráfego de veículos	1	R\$ 2.950,46	R\$ 2.950,46
20	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de controle, fiscalização e captura de dados	32	R\$ 2.065,32	R\$ 66.090,24
Valor Mensal				R\$ 295.000,00
Valor Total				R\$ 3.540.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento será efetuado à **CONTRATADA** em até 30 (vinte) dias, contados da entrega dos itens, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

CLÁUSULA QUARTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a **CONTRATADA** das responsabilidades contratuais e legais, bem como dos danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos próprios ou de terceiros.

CLÁUSULA QUINTA - A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente de recurso próprio, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é:

0842 14.01.00 15 122 8008 2265 01 4000001 3.3.90.39.99

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA – O prazo de validade do presente contrato será de 12 (doze) meses e poderá ter sua duração prorrogada, mediante interesse e conveniência da Administração, nos termos do caput do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente.

CLÁUSULA SETIMA – ADITAMENTO - A **CONTRATADA** ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias às compras oriundas do presente instrumento, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente.

[Handwritten signatures]



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc: 7609/2021
Fls: 1165 Data: gfl

Parágrafo Único: Nenhum acréscimo poderá exceder o limite acima estabelecido, facultada a supressão além do limite nele estabelecido, mediante acordo entre as partes, conforme previsão do artigo 65, §2º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA OITAVA – REAJUSTE - Os preços apresentados terão seus valores fixos em Reais. Esses valores, inicialmente contratados, poderão ser reajustados, nos termos da legislação aplicável, somente após um ano, mediante aplicação do Índice IPCA/IBGE, ou na falta deste, por outro que o substitua.

Parágrafo Único: Competirá à **CONTRATADA** formular o pedido de reajuste, que deverá ser protocolado, no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, e instruído com a planilha de cálculos dos custos utilizados na execução do contrato, a partir do preço inicial contratado, cuja data base é a data de apresentação da proposta de preços.

CLÁUSULA OITAVA – A execução do contrato será fiscalizada pelo Gestor do contrato, nomeado pela Secretaria Municipal de Administração, o **Sr. Marcelo Dearo de Carvalho, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.501.765-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 247.341.818-70**, dando ciência à empresa Contratada, para com autoridade exercer, como representante da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual, competindo-lhe entre outras atribuições, em conformidade com os artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93

CLÁUSULA NONA – A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:

- 1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.
- 2 - A **CONTRATADA** que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.
- 3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;
- 4 - O atraso na entrega do objeto sujeitará a **CONTRATADA** à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.
- 5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.
- 6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.
- 7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc: 7809/2021
Fls: 166 Visto: gfl

8 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da **CONTRATADA** assegurará a **CONTRATANTE** o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal, com prova de recebimento. Fica a critério da **CONTRATANTE**, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula nona.

Parágrafo Único - A **CONTRATADA** reconhece desde já os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A **CONTRATADA** será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dá-se ao presente contrato o valor de R\$ 3.540.000,00 (três milhões, quinhentos e quarenta mil reais) para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente contrato.

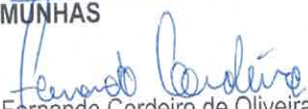
E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.

Ferraz de Vasconcelos, 31 de agosto de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS


DATACITY SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS


Nome: Fernando Cordeiro de Oliveira
RG nº 35.855.365-9


Nome: Marcelo Aguiar Marques
RG nº 27.267.030-3



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Proc: 7609 / 2021
1167 / 2021 ggl

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Contratada: Datacity Serviços Ltda
Contrato nº 329/2022

Pregão Presencial nº 038/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PROCESSAMENTO DE DADOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA UM PERÍODO DE DOZE (12) MESES.

Pelo presente **TERMO**, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marcelo Dearo de Carvalho

Cargo: Secretário de Transportes e Mobilidade Urbana

CPF: 247.341.818-70 RG nº 19.501.765-1

Data de Nascimento: 15/09/1972

Endereço residencial completo: Rua Santa Rita nº 40 - Jd Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos (SP)

E-mail institucional: transportes@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

E-mail pessoal: transportes@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Telefone (s): (11) 4674-4000



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Processo: 7609/2021

Protocolo: 1168 Data: gfe

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Cargo: Prefeita

CPF: 342.770.938-84 RG: 44.217.575-9

Data de Nascimento: 25/10/1985

Endereço residencial completo: Avenida Santos Dumont, 1370 – Jardim Ana Maria – Ferraz de Vasconcelos – SP - CEP- 08531-100

E-mail institucional: priscila@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

E-mail pessoal: priscila@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Telefone(s): (11) 4674-7810

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: José Fernando Gomes do Pinho

Cargo: Gerente Comercial

CPF: 011.491.088-00 RG: 9.694.457-2-SSP/SP

Data de Nascimento: 09/07/1960

Endereço residencial completo: Rua Tijuco Preto, 1001 - apto. 92 - Tatuapé – São Paulo-SP - CEP – 03316-000

E-mail institucional: datacityservicos@gmail.com

E-mail pessoal: pinhojfg@gmail.com

Telefone(s): (11) 2225-2217

Assinatura: _____